REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VI CIVILE

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Pasqualina Grauso, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63613 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente

TRA

Pt_1 (o *Parte_2* *Parte_3* (codice fiscale *C.F._1* e *Parte_4* (codice fiscale *C.F._2*), elettivamente domiciliata in Roma, via di Santa Costanza, n. 46, presso lo studio degli avvocati Luigi Mancini e Giulio Mancini, che li rappresentano e li difendono;

- ricorrenti -

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._3*), elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 287, presso lo studio degli avvocati Alessandro Ela Oyana, Stefano Teti e Maria Vitale;

- resistente -

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato *Parte_5* e *[...]* *Parte_4* hanno convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale *[...]* *Controparte_1* (nata *Parte_6* .

In particolare i ricorrenti hanno premesso:

- di essere proprietari, ciascuno per la quota indivisa di un terzo, del complesso immobiliare (dichiarato con decreto del Ministero *Organizzazione_1* del 4.4.1987 di "interesse particolarmente importante" ai sensi e per gli effetti della legge 1.6.1939 n. 1089) sito in Roma, Via Lombardia 42 – 44 – 46, denominato *Organizzazione_2* " o *Org_3* ", per donazione della nuda proprietà disposta in loro favore – con atto del 25 gennaio 2008 – dal loro padre *Controparte_2* (all'epoca pieno proprietario dell'intero complesso), che se ne era riservato l'usufrutto e successivamente divenuti pieni proprietari delle suddette quote immobiliari, per riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, a seguito della morte di quest'ultimo in data 8 marzo 2018;

- che la residua quota indivisa di 1/3 del detto complesso immobiliare – ora facente parte dell'asse ereditario di *Controparte_2* – fu sottoposta a pignoramento nel 2015 a istanza della sua seconda moglie *Controparte_3* per il pagamento di cospicui assegni divorzili non corrispostile dall'*ex* marito, con procedimento esecutivo contro gli eredi dell'originario esecutato, che gli sono succeduti per testamento, pendente dinnanzi all'intestato Tribunale con il n. 449/2015

- che dopo la morte di *Controparte_2* la vedova *Parte_7* *[...]* ha continuato ad occupare l'intero complesso immobiliare *de quo*, asseritamente in forza di contratto di locazione stipulato il 12.3.2013 con il marito *Controparte_2* *[...]* per la durata di quattro anni, prorogato per ulteriori quattro anni in mancanza di disdetta;

1.1. I ricorrenti hanno domandato in via principale, la dichiarazione della nullità – per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto (artt.1418 c.c. comma 2 e 1346 c.c.) – del contratto di locazione stipulato il 12.3.2013 tra *Controparte_2* e la moglie *CP_*.

In via subordinata, i ricorrenti hanno chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice che, dalla data della morte di *Controparte_2* (8.3.2018) ad oggi, non avrebbe mai corrisposto ai comproprietari alcuna somma a titolo di corrispettivo per la locazione della quota indivisa di 2/3 dell'intero suddetto complesso immobiliare e/o a titolo di indennità di occupazione e/o di risarcimento danni, né avrebbe mai reso il conto delle somme incassate dallo sfruttamento di detto complesso immobiliare.

In via ulteriormente subordinata, i ricorrenti hanno chiesto – ai sensi dell'art. 999 c.c. comma 1) – dichiararsi cessata la locazione alla scadenza del quinquennio dalla morte

dell'usufruttuario *Controparte_2* che lo stipulò e, quindi, alla data dell'8.3.2023, oppure alla data di scadenza del contratto se precedente a tale data, con la cessazione dell'utilizzazione in via esclusiva dell'intero complesso immobiliare in questione da parte della convenuta *Parte_7*

In ogni caso ordinando alla resistente di immettere i ricorrenti nel compossesso del complesso immobiliare a termini dell'art. 1102 c.c. e condannandola a corrispondere loro l'indennità per l'occupazione e l'utilizzo in via esclusiva delle quote indivise del complesso immobiliare di loro rispettiva proprietà, pari a complessivi 2/3 dell'intero.

2. Si è costituita in giudizio *Parte_7* chiedendo la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per la pendenza dinanzi all'intestato Tribunale di giudizio di impugnazione dell'atto di donazione del 25.3.2008, promosso dall'odierna resistente, avente n. RG. n. 62478/2020, e di giudizio di divisione endoesecutivo, recante RG. N. 63895/2019, nella procedura RG. N. 449/2015; nel merito, ha chiesto accertarsi l'esatta natura giuridica del contratto di locazione del 12.3.2013, riqualificandolo in termini di contratto di associazione in partecipazione; in via subordinata ha chiesto accertarsi la piena validità ed efficacia del menzionato contratto di locazione, nonché la sua durata sino alla naturale scadenza del 12.03.2025, o in subordine sino all'08.03.2023, data di scadenza del quinquennio dalla morte dell'usufruttuario *Controparte_2* in ogni caso ha chiesto accertarsi la titolarità, in capo alla resistente, del diritto di abitazione *ex* art. 540 c.c., anche in forza del testamento di *Controparte_2* del 25.06.2014, sull'intero immobile *Org_3* *[...]* in ogni caso ha chiesto respingersi le domande di immissione dei ricorrenti nel possesso della *Org_3*, o di parte di essa, e di condanna della resistente al pagamento dei canoni e/o dell'indennità di occupazione e/o del risarcimento dei danni asseritamente subiti e/o di ogni altra somma a qualunque titolo asseritamente dovuta.

3. Reputata l'insussistenza di alcuna pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. tra la presente controversia e altri giudizi citati da parte resistente pendenti dinanzi a questo Tribunale, il giudice ha respinto la richiesta di sospensione del processo, rinviando la causa per discussione e decisione.

3.1. All'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 e trattenuta in decisione dalla scrivente ai sensi dell'art. 429 c.p.c..

4. Giova preliminarmente ribadire l'insussistenza di una pregiudizialità dei giudizi menzionati dalla resistente con il presente giudizio.

Invero, i ricorrenti hanno precisato di agire nel presente giudizio esclusivamente nella loro qualità di pieni proprietari per la quota indivisa di complessivi 2/3 del compendio immobiliare *Org_3* , per cui le loro domande non concernono l'esecuzione pendente dinanzi al giudice dell'esecuzione immobiliare dell'intestato Tribunale con il n. 449/2015 R.G.E., avente ad oggetto la residua quota indivisa di 1/3 di detto compendio – già pignorata dai creditori di *Controparte_2* – e caduta in successione dopo la sua morte. Parimenti, i due giudizi di divisione in corso aventi n. 63895/2019 R.G. (giudizio di divisione endoesecutiva) e n. 62478/2020 R.G. (avente a oggetto la divisione dell'intero asse ereditario di *[...]* *Controparte_2* , non sono pregiudiziali al presente giudizio.

4.1. La domanda formulata dalla parte resistente, volta ad "*accertare e dichiarare l'esatta natura giuridica del contratto di locazione in data 12.3.2013, riqualificandolo in termini di contratto di associazione in partecipazione*" può essere vagliata, atteso che, in ipotesi di inammissibilità della domanda riconvenzionale per ragioni processuali – come nel caso in esame in cui parte resistente ha omesso di chiedere lo slittamento di udienza *ex* art. 418 c.p.c. – essa può valere quale eccezione riconvenzionale consistente "*in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo*" (Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Ordinanza 16 marzo 2021, n. 7292).

Ad ogni modo, è nelle facoltà del giudice di analizzare la natura giuridica del contratto, eventualmente riqualificandolo di ufficio, anche a prescindere dal *nomen iuris* utilizzato dalle parti, che, tuttavia, è un indice della volontà negoziale da prendere in considerazione.

4.2. Tanto premesso, il contratto in oggetto deve essere qualificato come contratto di locazione e non come "*contratto di associazione in partecipazione*" ex artt. 2549 e ss. c.c., sia per il *nomen iuris*, avendo le parti espressamente qualificato il contratto come di locazione, ed avendo utilizzato all'art. 3 del contratto la dicitura "*canone di locazione*"; inoltre le parti hanno inequivocabilmente voluto disciplinare un contratto di locazione, qualificandosi come "locatore" e "conduttrice" (cfr. artt. 4, 5 e 6), avendo espressamente richiamato le previsioni del d.lgs. n. 42/2004, con riferimento al mutamento di destinazione d'uso dell'immobile e al

divieto di sublocazione dell'immobile a terzi (cfr. art. 4), nonché con riferimento alla scadenza e al rinnovo del contratto e alla procedura da attivare a tal riguardo (art. 5).

Detto contratto, evidentemente inteso dalle parti come contratto di locazione, non può essere riqualificato come contratto di associazione in partecipazione – con cui un imprenditore ("associante") si accorda con uno o più soggetti ("associati") che conferiscono all'associazione il loro apporto – che può essere costituito, come nella specie, dall'utilizzo di beni di cui abbiano la disponibilità – e vengono ricompensati con una partecipazione agli utili dell'impresa – atteso che nel caso in esame la pretesa "associante" (conduttrice) non risulta essere una imprenditrice, non avendo neppure dedotto di possedere partita IVA; inoltre le parti del suddetto contratto sono costituite da coniugi conviventi (in una porzione dell'immobile in questione) e il contratto non prevede poteri di controllo da parte dell'associato sull'"impresa" dell'associante (art. 2552 c.c. comma 2), o obblighi di rendiconto a carico di quest'ultimo, né prevedeva la partecipazione dell'associato/locatore alle perdite (nella stessa misura in cui partecipava agli utili e sempre entro i limiti del suo apporto), come espressamente prevede lo schema legale tipico del contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dagli artt. 2549 e 2553 c.c.; al contrario, l'art. 3 del contratto stabilisce che il locatore percepisce il corrispettivo rapportato non già agli utili percepiti dalla conduttrice, bensì ai ricavi, escludendo evidentemente che il locatore debba partecipare alle spese di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) della *Org_*, la cui disponibilità costituiva l'apporto di quest'ultimo.

Al riguardo la Corte di cassazione ha chiarito che il rapporto di associazione in partecipazione ha "*come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell'associato al rischio d'impresa e alla distribuzione non solo degli utili ma anche delle perdite*" (cfr. Cass. civ. n. 4219/2018): per cui, la partecipazione dell'associato al rischio d'impresa e alla distribuzione degli utili e delle perdite costituisce "*la causa tipica*" del contratto (cfr. Cass. civ. n. 1817/2013).

Tali elementi essenziali non si riscontrano nel contratto del 12.3.2013, che non può pertanto qualificarsi come di associazione in partecipazione, salvo considerarlo nullo per difetto di causa (articoli 1418 e 1325, n. 2, c.c.), essendo, per contro e inequivocabilmente, un contratto di locazione.

4.3. Assodato che il contratto del 12.3.2013 è contratto di locazione, occorre vagliare l'eccezione di nullità dello stesso per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto promossa dalla parte ricorrente.

Siffatta eccezione va rigettata.

Invero, il canone di locazione è determinabile attraverso un rinvio ai ricavi dell'attività svolta dalla conduttrice nell'immobile, e quantificato in un quarto di essi; in particolare l'art. 3 del contratto stabilisce che «*Il canone di locazione viene commisurato nella misura di un quarto del ricavato che la Conduttrice trarrà dalla sua opera di valorizzazione dello sfruttamento culturale del compendio immobiliare in oggetto, già in corso, mediante la realizzazione di visite, organizzazione di eventi e il coinvolgimento di istituzioni ed enti di ricerca italiani o stranieri, a fronte dell'impegno della conduttrice di proseguire tale attività per tutta la durata della locazione*».

L'oggetto del contratto risulta pertanto del tutto determinabile "*alla stregua di criteri, riferimenti o parametri precostituiti*", essendo la sua successiva concreta quantificazione "*ricollegabile a un'attività delle parti di tipo meramente attuativo e ricognitivo*" (Cass. 14.2.1986 n. 873; in senso conforme, Cass. civ. 21.1.1982 n. 402), ben potendo i contraenti tenere conto, ai fini dell'accordo sul corrispettivo "*di meccanismi o formule di accrescimento del valore reale del canone ancorati a parametri certi e determinati (non escluso quello rappresentato dal volume degli affari del commerciante conduttore)*" (cfr. Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2019, n. 23986).

Né possono condividersi le osservazioni dei ricorrenti per cui la determinazione del canone prevista dal contratto costituirebbe una condizione potestativa.

In proposito si osserva che la condizione si qualifica come "*meramente potestativa*" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "*potestativa*" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento

dell'interessato (cfr., Cass. civ., sez. III, sentenza n. 18239 del 26 agosto 2014; nello stesso senso, cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 11774 del 21 maggio 2007).

Orbene, nel caso in esame, la scelta della resistente relativa alla realizzazione, o meno, "*di visite, organizzazione di eventi e il coinvolgimento di istituzioni ed enti di ricerca italiani o stranieri*", non può certamente considerarsi frutto di mero arbitrio, bensì di scelte ponderate e di apprezzabili motivi economici e personali, costituendo peraltro tale attività l'oggetto di uno specifico obbligo contrattualmente assunto dalla conduttrice (e quindi evento dovuto).

4.4. Non possono trovare accoglimento le deduzioni dei ricorrenti in forza delle quali l'intestato Tribunale con ordinanza del 15.4.2019, nella procedura esecutiva n. 449/2015, instaurata a seguito di opposizione agli atti esecutivi del 6.5.2015 avrebbe dichiarato nullo il contratto di locazione, atteso che con provvedimento dell'1.10.2019, il Tribunale, nella medesima procedura, ha precisato che "*il G.E. non ha dichiarato la nullità del contratto di locazione, ma ne ha vagliato in via officiosa l'efficacia, impregiudicato l'accertamento nelle competenti sedi giudiziali*".

Deve quindi essere respinta l'eccezione di nullità del contratto di locazione.

4.5. Deve altresì essere respinta la domanda dei ricorrenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice rispetto all'obbligo di corresponsione del canone di locazione ai sensi dell'art. 1571 c.c..

4.5.1. La resistente ha prodotto prova documentale, versata in atti nella procedura esecutiva n. 449/2015 e nel giudizio di divisione endoesecutivo R.G.N. 63895/2019, della rendicontazione dei ricavi provenienti dallo sfruttamento della *Org_3* attraverso le attività di cui al contratto di locazione e del pagamento di quanto dovuto a titolo di canone di locazione, tramite versamento dell'importo di euro 41.554,50 in sede di procedura esecutiva n. 449/2015.

4.5.2. La circostanza poi, che a causa dell'emergenza Covid-19, non sia stato possibile effettuare ulteriori visite guidate a far data dal marzo 2020, ha determinato una mancanza di utili, con la conseguenza che, nel rispetto degli accordi contrattuali, che parametravano espressamente il canone di locazione ai ricavi rivenienti dalle predette attività, nulla è stato versato; la conduttrice non può dunque essere considerata inadempiente al contratto di locazione che all'art. 3 prevede che il canone di locazione è "*commisurato nella misura di un quarto del ricavato della Conduttrice dalla sua opera di valorizzazione dello sfruttamento culturale del compendio immobiliare in oggetto".*

Deve pertanto essere rigettata della domanda di risoluzione del Contratto di locazione.

4.6. La domanda subordinata di cessata locazione alla data dell'8.3.2023 deve, invece, essere accolta, atteso che, ai sensi dell'art. 999, comma 1, c.c., le locazioni concluse dall'usufruttuario, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto.

Orbene, considerato che nella fattispecie in oggetto l'usufrutto è cessato in data 8.3.2018, ovverosia con la morte dell'usufruttuario *Controparte_2* ai sensi dell'art. 999 c.c., la locazione dovrà dichiararsi cessata alla scadenza del quinquennio dalla morte dell'usufruttuario *Controparte_2* che lo stipulò e, quindi, alla data dell'8.3.2023.

Tanto premesso, in assenza di precedente scadenza del contratto, il contratto dovrà dichiararsi risolto alla data dell'8.3.2023, con ogni conseguente effetto di legge (rimanendo, quindi, assorbita la domanda inerente alla risoluzione, a seguito di disdetta del 5 marzo 2020, a far data dal 12 marzo 2025 per scadenza fisiologica del contratto).

4.6.1. Al riguardo preme specificare che detta risoluzione non potrà incidere sul diritto di abitazione che dagli atti risulta attribuito alla resistente *Parte_7* e la cui esatta perimetrazione (che pacificamente si sviluppa per lo meno sull'appartamento posto al secondo piano della villa, siccome *ex* casa coniugale, dove la stessa resistente viveva con il marito fino alla sua morte ed abita tuttora), esula del presente giudizio, per quanto specificato al punto successivo.

4.7. Non può essere vagliata la domanda riconvenzionale di riconoscimento del diritto di abitazione sull'intero complesso immobiliare, atteso che, ferma la sua riproponibilità in altra sede, la domanda è inammissibile per violazione dell'art. 418 c.p.c..

4.8. La domanda di risarcimento danni da occupazione *sine titulo* è infondata, atteso che, allo stato, la resistente occupa legittimamente l'immobile in forza del contratto di locazione stipulato in data 12.3.2013 che cesserà solo in data 8.3.2023.

4.9. La domanda promossa dai ricorrenti di condanna della resistente a corrispondergli – anche a titolo di risarcimento danni – l'indennità di occupazione dalla data di cessazione o di scadenza del contratto fino alla data della loro effettiva immissione nel compossesso del complesso immobiliare, deve essere dichiarata inammissibile allo stato, essendo i suoi presupposti ad oggi insussistenti, potendosi evenutalmente concretizzare solo nell'ipotesi in

cui, alla data fissata per la risoluzione del contratto, la resistente non libererà il compendio immobiliare.

5. La particolarità della vicenda, e la circostanza che la domanda formulata delle parti ricorrenti in via subordina, ed accolta in questa sede, non presuppone un attuale inadempimento della parte resistente, che permane allo stato in maniera legittima nell'immobile, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione VI, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe specificata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione:

1) dichiara la cessazione del contratto di locazione *ope legis*, ex art. 999 c.c. alla data dell'8.3.2023, con ogni conseguente effetto di legge;

2) rigetta ogni altra domanda delle parti ricorrenti;

3) dichiara inammissibile le domande riconvenzionali della parte resistente;

4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Roma, 26.01.2022

Il giudice

Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso